

Nr. 69 Vortrag bei Staatssekretär Krohn vom 24. März 1938

R 3901/20652, Bl. 16–17¹

Beginn:

Beginn:

Geheime Reichssache!

Betr.: Veröffentlichung des Gesetzes über den Deutschen Volksdienst vom 21. Mai 1935.

VERMERK

über den Vortrag beim Herrn Staatssekretär am 24. März 1938.

Beim Herrn Staatssekretär fand am 24. März 1938 ein Vortrag über die Veröffentlichung des Volksdienstgesetzes statt, an dem die Herren Ministerialrat Dr. Wende und Ministerialrat Schroeder² sowie der Unterzeichnete teilnahmen.

Im Rahmen der Probemobilmachung in Bayern, welche die Wehrmacht im Zusammenhang mit der österreichischen Aktion durchgeführt hat, mußten die Arbeitsämter rund 7250 Personen Zivilpersonal, in der Mehrzahl binnen weniger Stunden, für die Wehrmacht bereitstellen. Sie konnten dafür nur zu etwa einem Drittel Arbeitslose heranziehen. Im übrigen mußten sie die bereits für die Wehrmacht sichergestellten Arbeitskräfte von ihren bisherigen Arbeitsplätzen wegbeordern. Eine gesetzliche Grundlage für derartige Zwangsgestellungen ist bisher nicht vorhanden. Infolgedessen sind auch die arbeitsrechtlichen Folgen dieser Beordnungen nicht ausdrücklich geregelt. Beides ist aber notwendig, um die Gestellungen ausreichend vorbereiten und zuverlässig durchführen zu können. Für den Kriegsfall ist als Grundlage für zivile Dienstleistungen der Bevölkerung das Gesetz über den Deutschen Volksdienst vorbereitet, das am 21. Mai 1935 verabschiedet und vollzogen, aber auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers bisher nicht veröffentlicht und noch nicht in Kraft gesetzt ist³. Um in ähnlichen Fällen wie in Bayern oder in Spannungszeiten, also vor einer öffentlichen Mobilmachung, angewendet werden zu können, müßte das Gesetz schon in Friedenszeiten verkündet werden. Auf einen entsprechenden früheren Vorstoß des RAM hat das RK[r]M im August vorigen Jahres ablehnend geantwortet, weil die Veröffentlichung *eines* für den Krieg bestimmten Gesetzes aus dem Rahmen fallen würde, den der Führer und Reichskanzler für alle Kriegsgesetze gegeben habe⁴. Diese Begründung läßt sich gegenüber dem praktisch erwiesenen Bedürfnis nach einer Gesetzesvorschrift nicht aufrechterhalten. Auch die Rücksicht auf das Ausland kann dabei keine entscheidende Rolle spielen, da andere Länder längst ähnliche Gesetze erlassen haben.

O[ber]K[ommando] d[er] W[ehrmacht] und M[inisterium] d[es] I[nnern] wollen die Veröffentlichung des Volksdienstgesetzes durch den Erlass eines Notdienstgesetzes entbehrlich machen, in dem in getarnter Form eine zivile Dienstleistungspflicht im Interesse der Reichsverteidigung schon für Friedenszeiten vorgesehen wird⁵. GB und RAM haben sie trotz wiederholter Vorstellungen an ihren Vorbereitungen bisher nicht beteiligt. Im MdI scheint die Absicht zu bestehen, das Volksdienstge-

¹ Vorlage des ORR Richter, Ref. in der Abt. IIc (Arbeitslage, -einsatz) des RAM, vom 25. 3. 1938.

² MR Wende leitete die Abt. IIc, MR Schroeder war RV-Referent des RAM.

³ ARH II/1, Nrr. 156, 159 P. 1, 164.

⁴ S. ARH IV, Nr. 118 Anm. 1.

⁵ Näheres s. oben Dok. Nr. 47.

setz ganz durch das Notdienstgesetz zu ersetzen. Auf eine diesbezügliche Bemerkung des RAM in dem Schreiben über die Volkskartei vom 17. Dezember 1937⁶ ist der MdI bisher nicht eingegangen. Nach allem, was über den Inhalt des neuen Gesetzentwurfs bekanntgeworden ist, will aber der Innenminister die Zuständigkeit für den Einsatz der Bevölkerung für Reichsverteidigungszwecke mehr oder minder ausschließlich für sich und seine Verwaltung in Anspruch nehmen. Das RAM wird dem Entwurf in dieser Form nicht zustimmen und auch keinen Grund für die Aufhebung des vom Führer und Reichskanzler bereits vollzogenen Volksdienstgesetzes anerkennen können⁷.

Die einfachste und nächstliegende Folgerung aus den bayerischen Erfahrungen ist daher die baldige Verkündung des Volksdienstgesetzes. Da die Wehrmacht das Kriegsleistungsgesetz nicht zu veröffentlichen wünscht⁸, muß aber in den Straf- und Zwangsvorschriften des § 7 des Volksdienstgesetzes die Bezugnahme auf die §§ 18 und 20 des Kriegsleistungsgesetzes durch die Wiedergabe der in Bezug genommenen Vorschriften ersetzt werden.

Der Herr Staatssekretär ordnete an, ihm nach Eingang des Erfahrungsberichts der Reichsanstalt über die Probemobilmachung in Bayern eine Vorlage zu machen, auf Grund deren er zunächst mit den Herren General Keitel und Staatssekretär Stuckart⁹ wegen der Verkündung des Volksdienstgesetzes und wegen der damit zusammenhängenden Fragen Fühlung nehmen will¹⁰.

Dr. Richter

[...] ¹¹

⁶ Nicht ermittelt; vgl. ebd. zu Anm. 7.

⁷ In dieser Ablehnung traf sich der RAM mit dem Wehrwirtschaftsstab im OKW; s. Dok. Nr. 47b.

⁸ KLG vom 21. 5. 1935, geheim; s. ARH II/1, Nrr. 138, 159 P. 2, 160. Zu seiner Ergänzung und schließl. Ersetzung durch das *WehrleistungsG* bzw. *ReichsleistungsG* s. Dok. Nr. 225.

⁹ In der Vorlage fälschlich: Stuckardt.

¹⁰ Das *VolksdienstG* wurde nicht verkündet, vielmehr als Lösung für den Spannungsfall im Okt. 1938 die *NotdienstVO* erlassen; s. Dok. Nr. 47 Anm. 12.

¹¹ Vorlage an StS Krohn über den HAL II, MD Engel. Mit Sichtvermerken von MR Wende und Krohn, 28. 3. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 69 Vortrag bei Staatssekretär Krohn vom 24. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d069>